

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MEEC

**QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC
(MANPOWER TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT
PROCEDURE)**

Soạn thảo	Kiểm tra	Ban ISO	Phê duyệt
Phạm Thị Bông	Nguyễn Thành Duy		Nguyễn Hồng Liên
			
			05/10/2024

Lưu ý:

Tài liệu này là tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo Công ty.

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
BẢNG KIỂM SOÁT.....	3
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI.....	4
I. MỤC ĐÍCH:.....	5
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:.....	5
III. ĐỊNH NGHĨA:.....	5
IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN	5
V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN	5
VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH:	5
6.1 Lưu đồ tiến trình thực hiện:.....	5
6.2 Diễn giải.....	6
6.2.1 Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện trong các trường hợp sau:	6
6.2.2 Giám đốc xem xét Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng hoặc hồ sơ kỷ luật người lao động do Hội đồng Kỷ luật Công ty lập, nếu đồng ý thì ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Quyết định sa thải. Nếu Giám đốc không đồng ý thì kết thúc quy trình.	7
6.2.3 Bàn giao công việc, tài sản, giải quyết công nợ với Công ty.....	7
6.2.4 Kiểm tra	7
6.2.5 Hoàn tất thủ tục.....	8
6.3 Biểu mẫu	8
VII. LƯU HỒ SƠ.....	8

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR06
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 3/8

BẢNG KIỂM SOÁT

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

- ☐ Ban KSNB
- ☐ Ban Giám Đốc
- ☐ Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- ☐ Phòng Thương mại Hợp đồng
- ☐ Phòng Kế hoạch Sản xuất
- ☐ Phòng Hành chính Nhân sự
- ☐ Phòng Tài chính Kế toán
- ☐ Phòng Dịch vụ khách hàng

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC	
	Mã tài liệu:	MEEC-QMS-ADM-PR06
	Lần ban hành:	01
	Số trang:	5/8

I. MỤC ĐÍCH:

Mục đích của Quy trình này là quy định một phương pháp thống nhất trong công tác giải quyết nghỉ việc cho người lao động của Công ty.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này là một trình tự các công việc hay các thủ tục sẽ áp dụng cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty hoặc chuyển công tác sang các đơn vị khác.

Đối tượng áp dụng: cá nhân, các bộ phận trực thuộc Công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác.

III. ĐỊNH NGHĨA:

- **Công ty:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng
- **Phòng HCNS:** Phòng Hành chính nhân sự Công ty.
- **Đơn vị:** các Phòng ban trong Công ty.
- **Trưởng bộ phận:** Trưởng các Phòng ban trong Công ty.

IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

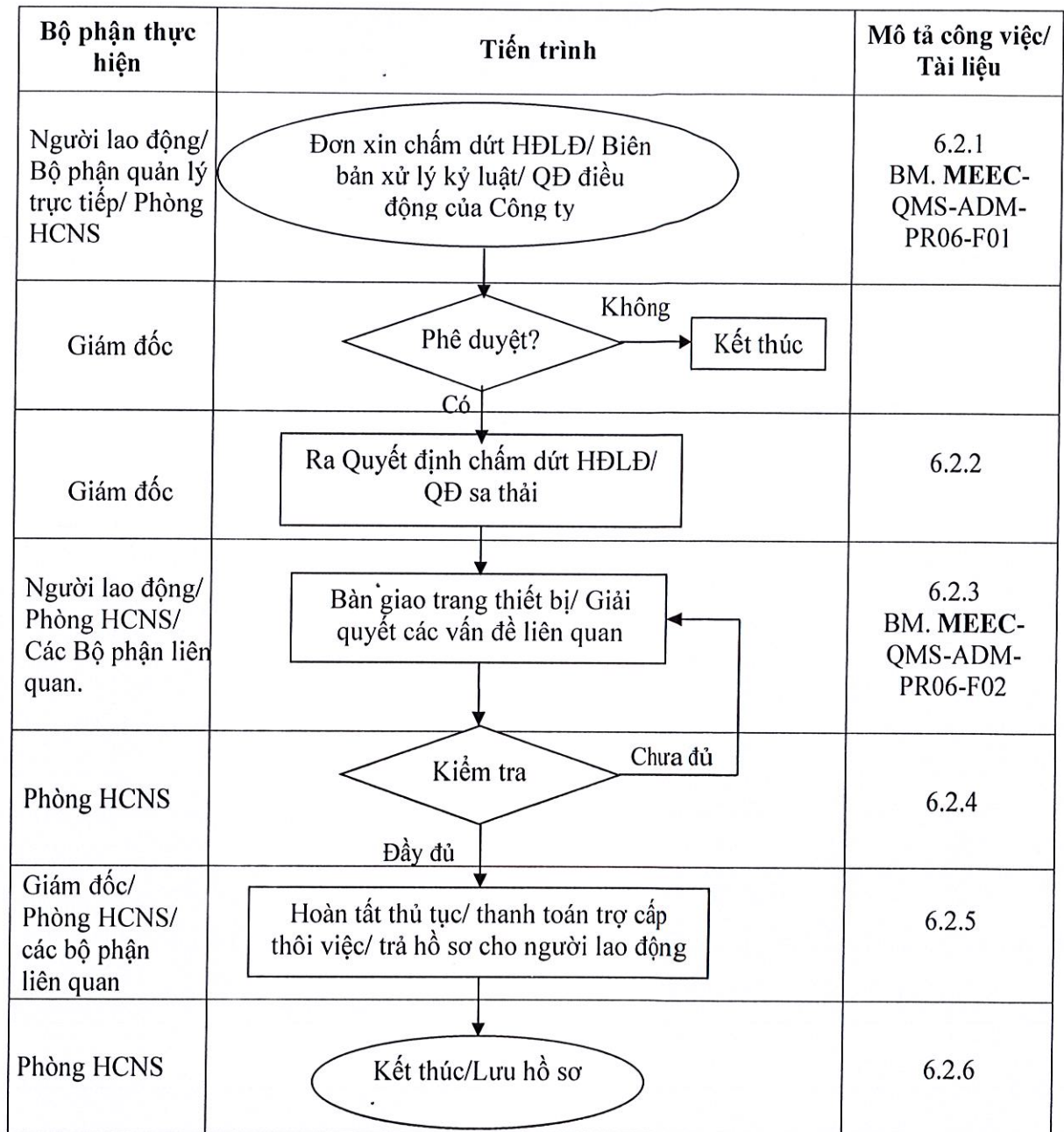
- Tiêu chuẩn ISO 9001 hiện hành
- Bộ Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà Nước
- Nội quy lao động công ty MEEC

V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm xác nhận nhân sự của mình trước khi nghỉ sao cho không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chủ động đề xuất nhu cầu bổ sung nhân sự nếu thấy cần thiết. Tìm nhân sự phù hợp thay thế cho nhân sự nghỉ việc đối với yêu cầu công việc.
- Phòng HCNS có trách nhiệm giải quyết theo đúng các quy định của quy trình này.

VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

6.1 Lưu đồ tiến trình thực hiện:



6.2 Diễn giải

6.2.1 Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động làm đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng theo Biểu mẫu MEEC-QMS-ADM-PR06-F01 gửi đến lãnh đạo bộ phận xét duyệt. Lãnh đạo bộ phận ghi rõ ý kiến vào đơn đề nghị và chuyển đến Phòng HCNS xem xét, ghi ý kiến đề xuất vào Đơn đề nghị và trình Giám đốc phê duyệt.

- Người lao động vi phạm kỷ luật với hình thức sa thải: các bộ phận có liên quan tổ chức họp hội đồng kỷ luật lao động và gửi hồ sơ trình Giám đốc xem xét, quyết định.
- Người lao động đến thời hạn kết thúc giao ước HĐLĐ nhưng Công ty không có nhu cầu ký tiếp HĐLĐ.

6.2.2 Giám đốc xem xét Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng hoặc hồ sơ kỷ luật người lao động do Hội đồng Kỷ luật Công ty lập, nếu đồng ý thì ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Quyết định sa thải. Nếu Giám đốc không đồng ý thì kết thúc quy trình.

Đối với người lao động do Tập đoàn/Tổng Công ty cử đi đào tạo và điều động về Công ty, trước khi chấm dứt hợp đồng Công ty phải làm công văn thông báo với Tập đoàn/Tổng Công ty và chỉ ra quyết định chấm dứt khi có văn bản đồng ý của Tập đoàn/Tổng Công ty.

Đối với người lao động đến thời hạn kết thúc giao ước HĐLĐ nhưng Công ty không có nhu cầu ký tiếp HĐLĐ mới thì phải làm công văn thông báo cho người lao động biết trước 30 ngày khi thời gian giao ước HĐLĐ kết thúc **Biểu mẫu MEEC-QMS-ADM-PR06-F04**, sau đó thực hiện các bước từ 6.2.2 đến 6.2.6

6.2.3 Bàn giao công việc, tài sản, giải quyết công nợ với Công ty

Phòng Hành chính Nhân sự phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức cho người lao động bàn giao tài sản, giải quyết công nợ, bồi thường chi phí đào tạo, ... theo **Biểu mẫu MEEC-QMS-ADM-PR06-F02**. Ngoài ra bộ phận phòng ban nếu thấy cần thiết thì làm thêm phụ lục bàn giao khác tùy thuộc vào tính chất công việc của người lao động mà bàn giao.

Trong thời hạn một năm kể từ ngày Giám đốc ra Quyết định chấm dứt HĐLĐ/ Quyết định sa thải mà người lao động không đến hoàn tất thủ tục bàn giao thì xem như hết thời hiệu để giải quyết các tranh chấp lao động về chấm dứt HĐLĐ, Phòng HCNS sẽ khoá hồ sơ (*trích Điều 66 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động*).

6.2.4 Kiểm tra

Phòng HCNS kiểm tra lại quá trình bàn giao công việc, tài sản, giải quyết công nợ với Công ty của người lao động, Nếu:

- Người lao động hoàn tất đầy đủ và đúng theo quy định thì phòng HCNS thực hiện bước 6.2.5.
- Người lao động thực hiện chưa đầy đủ và chưa đúng theo quy định thì trở lại thực hiện bước 6.2.3.

6.2.5 Hoàn tất thủ tục.

	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR06
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 8/8

6.2.5 Hoàn tất thủ tục.

Sau khi người lao động hoàn tất thủ tục bàn giao công việc, tài sản, giải quyết công nợ thì Phòng TCKT sẽ thanh toán trợ cấp thôi việc và các khoản khác (nếu có) cho người lao động đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

6.3 Biểu mẫu

STT	Số biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Ghi chú
1	MEEC-QMS-ADM-PR06-F01	Đơn xin chấm dứt HĐLĐ	
2	MEEC-QMS-ADM-PR06-F02	Biên bản bàn giao	
3	MEEC-QMS-ADM-PR06-F03	Biên bản thanh lý HĐLĐ	
4	MEEC-QMS-ADM-PR06-F04	Công văn thông báo không ký tiếp HĐLĐ	

VII. LƯU HỒ SƠ

Stt	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	THỜI GIAN LƯU
1	Đơn xin chấm dứt HĐLĐ	MEEC-QMS-ADM-PR06-F01	05 năm
2	Biên bản bàn giao	MEEC-QMS-ADM-PR06-F02	05 năm
3	Hồ sơ kỷ luật lao động		05 năm
4	Biên bản thanh lý HĐLĐ	MEEC-QMS-ADM-PR06-F03	05 năm
5	Công văn thông báo không ký tiếp HĐLĐ	MEEC-QMS-ADM-PR06-F04	05 năm
6	Các Quyết định chấm dứt hợp đồng/ Quyết định sa thải/ Quyết định điều động		Không xác định thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty
Phòng Hành chính Nhân sự
Trưởng Bộ phận

Tên tôi là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Mã số:.....
Hiện là nhân viên:
Tổ :thuộc Bộ phận.....
Tôi đã ký Hợp đồng lao động sốvới Công ty ngày
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Lãnh đạo cho phép tôi được chấm dứt Hợp đồng lao động từ ngày
Lý do chấm dứt HĐLĐ:.....
.....
.....

Hình thức chấm dứt:

- ☐ Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn
- ☐ Thời hạn giao kết HĐLĐ đã hết

Kính mong Ban Giám đốc, Trưởng phòng HCNS, Trưởng Bộ phận/ Xưởng
..... giải quyết cho tôi được chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Xin chân thành cảm ơn! .

....., ngày..... tháng năm
Người viết đơn
(Ký tên)

Ý kiến của Bộ phận quản lý		Ý kiến của Phòng HCNS	
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC			
CHỈ ĐẠO XỬ LÝ			
Xử lý		Phối hợp	
☐ HCNS	☐ KTSX	☐ HCNS	☐ KTSX
☐ KHSX	☐ DVKH	☐ KHSX	☐ DVKH
☐ TCKT	☐ T.DA...	☐ TCKT	☐ T.DA...
☐ TMHĐ		☐ TMHĐ	

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN KHI NGHỈ VIỆC

Tên nhân viên:	Ngày sinh:
Chức vụ:	Phòng ban:
Ngày vào làm việc:	Ngày nghỉ việc:

Bạn hãy bàn giao lại những tài sản cho các bộ phận có liên quan trước khi bạn rời khỏi Công ty (Tài sản nào có bàn giao thì đánh dấu X vào mục có).

Phòng Ban	Đánh dấu thích hợp vào ô vuông	Có	Không	Người nhận	Ký nhận	Ghi còn nợ hay không nợ
Phòng ban làm việc	☐ Chia khoá	☐	☐			
	☐ Biên bản bàn giao	☐	☐			
	☐ Những thứ khác	☐	☐			
	☐	☐	☐			
Bảo vệ	☐ Chia khoá	☐	☐			
	☐ Trang thiết bị	☐	☐			
	☐ Vật dụng khác	☐	☐			
Hành chính nhân sự	☐ Chia khoá	☐	☐			
	☐ Card visit	☐	☐			
	☐ Thẻ nhân viên	☐	☐			
	☐ Văn phòng phẩm	☐	☐			
	☐ Chi phí đào tạo	☐	☐			
	☐ Tài liệu đào tạo	☐	☐			
	☐ Thẻ bảo hiểm y tế	☐	☐			
	☐ Chứng từ liên quan	☐	☐			
	☐ Khác	☐	☐			
IT	☐ Phần cứng máy tính (Máy tính, laptop...)	☐	☐			
	☐ Phần mềm/Software	☐	☐			
	☐ Mật khẩu các loại/Password(s)	☐	☐			
	☐ Khác:	☐	☐			
Kế toán	☐ Nợ Vay (VND)	☐	☐			
	☐ Các khoản đền bù vật chất:	☐	☐			
	☐ Các khoản tạm ứng	☐	☐			
	☐ Thẻ tín dụng	☐	☐			
	☐ Khác	☐	☐			
KHSX	☐ Bảo hộ lao động	☐	☐			
	☐ Khác	☐	☐			
Các phòng ban khác	☐	☐	☐			

Phản ghi của phòng HCNS:

Nhân viên ký tên; Họ tên:/Ngày

Nhân viên phải chuyển mẫu này đến P. HCNS ngay khi có đầy đủ chữ ký xác nhận để giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương và các khoản phụ cấp khác.

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số:

Căn cứ hợp đồng lao động số/ ngày..... được ký kết giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng và ông/bà.....

Căn cứ đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động/Biên bản xử lý kỷ luật/Quyết định điều động/CV thông báo không ký tiếp HĐLĐ của ông/bà:.....

Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tôi gồm các bên:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG.

Đại diện : Ông

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : Phân Khu CN - Sài Gòn Dung Quất, KKT Dung Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Điện thoại : Fax:

Mã số thuế :

BÊN B: Ông/bà:

Sinh ngày :

Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức vụ : Phòng:

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý Hợp đồng Lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thanh toán các khoản trợ cấp cho người lao động:

1. Thời gian làm việc tại Công ty từ đến ngày.....: năm tháng

2. Trợ cấp thôi việc (nếu có):

3. Các ngày phép năm còn lại tính đến thời điểm nghỉ việc:..... ngày

Thành tiền:

4. Các khoản phải khấu trừ:

5. Tổng thu nhập thực nhận của người lao động: $[2] + [3] - [4] =$

Điều 2. Trách nhiệm của các bên:

1. Bên B chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản công nợ tại Công ty theo đúng quy định

2. Bên A chịu trách nhiệm thanh toán các khoản trợ cấp quy định tại Điều 2 cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hai bên ký bảng thanh lý này

3. Bên A chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả cho sổ BHXH cho người lao động.

Điều 3: Điều khoản chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

NGƯỜI LAO ĐỘNG**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

Số: /MEEC-HCNS
V/v: Thông báo không ký tiếp Hợp đồng
lao động với người lao động đã hết hạn
hợp đồng.

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

Kính gửi: Ông/bà

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng chân thành cảm ơn sự hợp tác và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Ông/bà để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Công ty.

Căn cứ nội dung Hợp đồng lao động số/HĐLĐ/MEEC ký ngày / /..... giữa Công ty MEEC với Ông/bà, theo đó Hợp đồng lao động xác định thời hạn tháng mà hai bên đã ký kết có hiệu lực từ ngày .../.../..... và sẽ kết thúc vào ngày .../.../..... Hiện nay, Công ty MEEC đang cơ cấu lại tổ chức sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.

Vì vậy, Giám đốc Công ty MEEC thông báo sẽ không ký tiếp Hợp đồng lao động với Ông/bà sau khi hết hạn hợp đồng đã ký để chủ động bàn giao công việc, bàn giao lại tài sản cho Công ty. Trong thời gian đến nếu có nhu cầu Công ty sẽ liên hệ với Ông/bà để tiếp tục thỏa thuận và ký Hợp đồng lao động mới (nếu hai bên có nguyện vọng).

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của Ông/bà.

Chân thành cảm ơn.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS.